HABEAS CORPUS Nº 683.878 - RS (2021/0241295-9)

RELATORA	**:**	**MINISTRA LAURITA VAZ**
IMPETRANTE	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE	:	BRUNO CARDOSO OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EMENTA

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA DERIVADA DE ELEMENTOS OBTIDOS EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL. EVIDÊNCIA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. ORDEM DE *HABEAS CORPUS* CONCEDIDA PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA DO PACIENTE.

1. É certo que, por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do *habeas corpus* não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva. Todavia, esta Corte firmou orientação no sentido de que **não se admite que a pronúncia esteja lastreada somente em elementos probatórios colhidos na fase investigativa e que não foram ratificados em juízo**. Desse entendimento destoou a Corte de origem.

2. Com efeito, no caso em análise, ao impronunciar o Paciente, o Magistrado singular afirmou que os elementos de autoria se restringem a informações que "*não foram confirmadas, em sede judicial, tampouco corroboradas por outras provas*".

3. O Tribunal *a quo*, porém, reformou a decisão de primeira instância, afirmando que, "*em sede de pronúncia, a decisão pode estar amparada nos elementos informativos produzidos durante a fase investigativa*", e que o acervo probatório colhido na esfera inquisitorial é suficiente para submeter o Paciente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

4. Nesse contexto, em que os relatos das testemunhas não foram assertivos sobre a suposta prática de tentativa de homicídio pelo Paciente, e a própria vítima, em juízo, limitou-se a informar que, "*segundo o que ficou sabendo, teria sido o acusado o autor dos disparos*", está evidenciado o **constrangimento ilegal resultante da decisão de pronúncia baseada em meros elementos de informação, os quais não são suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia**. Precedentes.

5. Ordem de *habeas corpus* concedida, em conformidade com o parecer ministerial, para restabelecer a sentença de impronúncia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 17 de maio de 2022(Data do Julgamento)

MINISTRA LAURITA VAZ
Relatora

HABEAS CORPUS Nº 683.878 - RS (2021/0241295-9)

RELATORA	**:**	**MINISTRA LAURITA VAZ**
IMPETRANTE	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE	:	BRUNO CARDOSO OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ:

Trata-se de *habeas corpus*, sem pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO CARDOSO OLIVEIRA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nos autos da Apelação n. 70084551084.

O Paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2.º, incisos II e III, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que o Acusado, em tese, "*por motivo fútil e meio que resultou em perigo comum, utilizando-se de arma de fogo, efetuando disparos, tentou matar ELTON DOS SANTOS MACHADO, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo em vista erro de pontaria e imediata fuga da vitima*" (fl. 43).

O Juízo singular **impronunciou** o Acusado, entendendo, em suma, que elementos indiciários, não corroborados por outras provas, não autorizam, por si só, a remessa dos autos aos Jurados (fls. 36-39).

O *Parquet* estadual interpôs apelação, à qual o Tribunal *a quo* deu provimento para pronunciar o Paciente.

O acórdão foi assim ementado (fl. 20):

> "*APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IMPRONUNCIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ENCAMINHAMENTO DO RÉU A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.*
>
> *A decisão de pronúncia não traduz um juízo condenatório, mas, tão somente um decreto de admissibilidade da acusação, em vista do princípio do* in dubio pro societate*, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.*

> *Em havendo indícios de autoria e materialidade suficientes, principalmente em virtude dos depoimentos da vítima em sede policial, a solução imposta pelo ordenamento jurídico é a pronúncia, para que o Tribunal do Júri analise profundamente as provas a fim de contextualizar o fato ocorrido e decidir, em conformidade a sua íntima convicção, se o réu obrou na tentativa de ceifar a vida da vítima.*
>
> *Prescinde seja a prova judicializada (produzida sob o crivo do contraditório) para que seja possível sua utilização para fins de pronúncia.*
>
> *Precedentes desta e. Corte. A prova colacionada permite a admissibilidade da qualificadora do motivo fútil. Ausência de suporte probatório para a admissão da qualificadora do perigo comum. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*"

Os embargos de declaração opostos pela Defesa foram rejeitados, nos termos do acórdão de fls. 31-35.

Neste *writ*, a Defesa sustenta que o Tribunal de origem negou vigência aos arts. 155 e 414 do Código de Processo Penal e divergiu da orientação dos Tribunais Superiores ao pronunciar o Paciente "*com base em depoimentos da fase persecutória (não confirmados na fase do contraditório judicial), desconsiderando a prova judicial que corrobora a tese defensiva de negativa de autoria*" (fl. 5).

Afirma que não há, no caso, qualquer prova judicializada a respeito da autoria do delito, tornando inviável a pronúncia (fl. 5). Destaca que a vítima, que reconheceu o Paciente na Delegacia, respondeu negativamente ao ser questionada em juízo (fl. 10).

Assere que "[a]*pós um segundo comparecimento junto à Delegacia é que a vítima teria apontado Bruno como autor do delito, após a realização de um reconhecimento fotográfico (que na fase judicial não foi confirmado)*" (fl. 10) e que, em juízo, nenhuma testemunha confirmou que o paciente encontrava-se no local dos fatos (fl. 11).

Requer a cassação do acórdão impugnado com a consequente impronúncia do Paciente.

As judiciosas informações foram prestadas às fls. 450-481.

O Ministério Público Federal opinou no sentido de que, "*Diante da manifesta ilegalidade, **deve ser cassada a decisão impugnada e despronunciado o paciente***" (fl. 493).

É o relatório.

HABEAS CORPUS Nº 683.878 - RS (2021/0241295-9)

EMENTA

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA DERIVADA DE ELEMENTOS OBTIDOS EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL. EVIDÊNCIA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. ORDEM DE *HABEAS CORPUS* CONCEDIDA PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA DO PACIENTE.

1. É certo que, por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do *habeas corpus* não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva. Todavia, esta Corte firmou orientação no sentido de que **não se admite que a pronúncia esteja lastreada somente em elementos probatórios colhidos na fase investigativa e que não foram ratificados em juízo**. Desse entendimento destoou a Corte de origem.

2. Com efeito, no caso em análise, ao impronunciar o Paciente, o Magistrado singular afirmou que os elementos de autoria se restringem a informações que "*não foram confirmadas, em sede judicial, tampouco corroboradas por outras provas*".

3. O Tribunal *a quo*, porém, reformou a decisão de primeira instância, afirmando que, "*em sede de pronúncia, a decisão pode estar amparada nos elementos informativos produzidos durante a fase investigativa*", e que o acervo probatório colhido na esfera inquisitorial é suficiente para submeter o Paciente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

4. Nesse contexto, em que os relatos das testemunhas não foram assertivos sobre a suposta prática de tentativa de homicídio pelo Paciente, e a própria vítima, em juízo, limitou-se a informar que, "*segundo o que ficou sabendo, teria sido o acusado o autor dos disparos*", está evidenciado o **constrangimento ilegal resultante da decisão de pronúncia baseada em meros elementos de informação, os quais não são suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia**. Precedentes.

5. Ordem de *habeas corpus* concedida, em conformidade com o parecer ministerial, para restabelecer a sentença de impronúncia.

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (RELATORA):

É certo que, por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do *habeas corpus* não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.

Todavia, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que **não se admite que a pronúncia esteja lastreada somente em elementos probatórios colhidos na**

fase investigativa e que não foram ratificados em juízo.

No caso em apreço, o Juízo singular, ao proferir a sentença de impronúncia, assim consignou (fls. 37-39; grifos diversos do original):

> "***II – FUNDAMENTOS***
> [...]
> ***No tocante à autoria, tenho que inexistem indícios suficientes para sua comprovação***.
> *Isabele Monix Evers, advertida e compromissada, referiu não recordar de ter prestado depoimento sobre o fato. Disse que o acusado era ligado à facção criminosa* 'Bala na Cara'. *Informou ter realizado pesquisas sobre o fato, mas que o atendimento foi feito pela polícia civil.*
> *Elton dos Santos Machado,* ***vítima****, relatou que por volta das três horas estava indo a uma agropecuária, na Querência, e, ao passar pela Rua João Pereira, um indivíduo quase caiu em frente à camionete que dirigia. Então, disse a ele e aos amigos* 'querem morrer, gurizada?' *e seguiu. Ato contínuo, ouviu estouros e, quando chegou na rua principal da Pinheiro, atacou uma viatura e falou o que havia acontecido. Esclareceu que um tiro acertou o veículo. Após, retornaram ao local e não encontraram mais ninguém. Disse que* ***conforme informações de terceiros****, o autor dos disparos foi 'Bolita'. Contudo,* ***não viu quem desferiu os tiros****. Informou não ter sofrido ameaças.*
> *Fabrício Dido Mottola Florano, advertido e compromissado, relatou que estava dentro do mercado quando ouviu disparos de arma de fogo. Referiu que saiu para verificar, mas que não havia mais ninguém na rua. Disse que não conhecia 'Bolita'.*
> *Bruno Cardoso Oliveira, em Juízo, reservou-se o direito ao silêncio.*
> ***Conforme se depreende das provas coligidas****, Elton estava passando com sua camionete por uma rua, oportunidade em que um indivíduo teria se colocado à frente do automóvel, levando com que o questionasse se queria morrer. Ato contínuo, foram efetuados disparos de arma de fogo em direção ao veículo, sendo que um deles atingiu o bem.*
> *Todavia, a vítima encontrou uma viatura policial e os levou ao local, onde não havia mais ninguém, não sendo localizado o autor dos disparos.* ***Posteriormente, diligências teriam concluído que Bruno teria efetuado os disparos****.*
> *Ocorre que Elton não logrou êxito em identificar o autor,* ***inexistem testemunhas presenciais e havia um grupo de indivíduos no local, logo poderia ter sido qualquer um deles****.*
> ***Os elementos da autoria*** *pelo acusado, portanto,* ***restringem-se a informações*** *posteriormente trazidas em sede policial pela vítima quanto ao apelido de 'Bolinha',* ***as quais não foram confirmadas, em sede judicial, tampouco corroboradas por outras provas****.*
> ***Por óbvio que não se desconhece a possibilidade de elementos indiciários*** *serem utilizados para firmar a convicção dos jurados,* ***mas não autorizam, por si só, a remessa aos Jurados quando não corroborados por***

outras provas e quando são, como no caso dos autos, por demais frágeis.

Conclui-se, portanto, que havia apenas indícios de autoria que autorizaram a deflagração da ação penal, contudo, ***não se confirmaram durante a instrução processual****, razão pela qual a solução que melhor se adéqua ao presente caso é a impronúncia do réu.*

Nesse sentido: [...]

II – DISPOSITIVO Ante o exposto, ***IMPRONUNCIO*** *BRUNO CARDOSO DE OLIVEIRA, acima identificado, da acusação de estar incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e III c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos do art. 414 do CPP*."

O Tribunal *a quo*, por sua vez, reformou a sentença para pronunciar o Paciente como incurso no art. 121, § 2.º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sob o seguinte entendimento (fls. 23 e 25-28; sem grifos no original):

"*Na casuística, a materialidade do delito, por tratar-se de tentativa incruenta, encontra-se demonstrada através do boletim de ocorrência policial (fl. 03), bem como pela prova oral coligida aos autos.*

Em relação à autoria, existem indicativos suficientes para o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. Eis a suma da prova coligida nos autos:

[...]

Diante das informações prestadas pela vítima, a autoridade policial realizou diligência no sentido de identificar as ocorrências pelos delitos de Porte de Arma no litoral norte gaúcho referentes a indivíduos residentes em Porto Alegre, ocasião em que foram identificados Jonas Francisco Zanoni e William Daniel Oliveira da Silva, ambos moradores do Bairro Lomba do Pinheiro, nesta Capital. Por fim, 'Costelinha' foi identificado como Vilmar Prudente de Oliveira.

Novamente inquirido em sede policial (fl. 19), ***a vítima, quando perguntada se reconhecia as fotografias*** *de Jonas Francisco Zanoni e de William Daniel Oliveira da Silva,* ***respondeu negativamente****, informando que o indivíduo que desferiu disparos contra si teria sido 'Bolita'.* ***Quando mostrada à vítima a fotografia de Bruno Cardoso Oliveira, a vítima o reconheceu como sendo o autor dos disparos****.*

Em seu depoimento *prestado* ***em juízo, contudo, a vítima*** *relatou que os policiais lhe mostraram diversas fotografias, mas que* ***não acusou ninguém, limitando-se a informar que segundo o que ficou sabendo, teria sido o acusado o autor dos disparos****.* ***Ainda, na ocasião****,* ***foi mostrada à vítima*** *a foto do réu, e,* ***quando perguntado se o reconhecia como o autor dos disparos, respondeu negativamente*** *(fls. 123/124).*

Importante salientar que o fato de a vítima ter alterado, em juízo, a versão do depoimento prestado em fase policial, suas declarações não perdem credibilidade, pois é muito comum que, em crimes dessa natureza, as vítimas, por medo de sofrerem represálias, alterem o teor de seus depoimentos.

Diante dessa amostra probatória, tem-se elementos suficientes a respeito da autoria delitiva capaz de encaminhar o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois ***a responsabilidade delitiva foi apontada a ele pela própria vítima em sede policial****.*

É o quanto basta, portanto, para o decreto de pronúncia, na medida em que há indícios suficientes de autoria e não restou demonstrada de forma plena, límpida e escoimada de qualquer dúvida, a absolvição sumária do acusado. Portanto, havendo questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, a confirmação da pronúncia é imperativa.

Nesse sentido é a jurisprudência:

[...]

Reforço que ***a prova produzida no curso da investigação policial não precisa, necessariamente, ser judicializada*** *para ser considerada como elemento apto de encaminhamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Isso porque,* ***em sede de pronúncia, a decisão pode estar amparada nos elementos informativos produzidos durante a fase investigativa****, sem que configure afronta ao disposto no art. 155 do CPP. É pacífica e atual a orientação do e. STJ no sentido de que '*a decisão de pronúncia, por possuir conteúdo meramente declaratório, pode se valer de elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, por não configurar juízo de certeza*'*

[...]

Assim, considerando que existe versão que aponta que o acusado desferiu disparos de arma de fogo em direção à vítima, tem-se como inviável a impronúncia. A jurisprudência tem-se mostrado uníssona no sentido de que o julgador somente poderá proceder à absolvição sumária ou à despronúncia quando a prova for única e não discrepante, o que não se constata no presente caso, impedindo seu reconhecimento nesta fase processual."

A Defesa opôs embargos de declaração, invocando precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

A Corte estadual rejeitou o recurso integrativo assinalando, em suma, que (fls. 33-34; sem grifos no original):

"*O julgado analisou as provas confeccionadas nas fases policial e judicial, concluindo pela necessidade de submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri,* ***especialmente considerando a palavra da vítima*** *na Delegacia de Polícia, que reconheceu o embargante Bruno Cardoso de Oliveira como sendo o autor dos disparos de arma de fogo.*

Em outras palavras, não houve os vícios alegados, evidenciando-se, na verdade, o desejo da parte embargante de rediscutir a matéria já deduzida no acórdão, pois inconformada com a pronúncia do acusado pela prática do delito de homicídio tentado, situação não permitida no âmbito dos embargos declaratórios.

Por amor ao debate, e apenas por isso, repiso que o acórdão bem esclareceu que ***do acervo probatório colhido na esfera inquisitorial era***

> ***suficiente*** ***para impor ao embargante o julgamento público perante o Tribunal do Júri****, decisão que, em nada revela a infringência ao disposto no art. 155 do CPP, ou a qualquer dispositivo mencionado.*
>
> *Saliento que* ***não desconheço o teor do precedente acostado pela defesa; a existência de julgado proferido pelo e. STJ em sentido diverso não vincula esta e. Corte****.*
>
> *No mais, válido apontar que não se trata de uma decisão de mérito, mas de caráter meramente processual - haja vista que o magistrado não aprecia a prova, mas apenas aponta os indícios suficientes que configurem a possibilidade de que o réu seja submetido ao julgamento público pelos jurados.*"

Ocorre que **o fundamento do Tribunal *a quo*** – no sentido de que, "*em sede de pronúncia, a decisão pode estar amparada nos elementos informativos produzidos durante a fase investigativa*" (fls. 26-27) e de que o acervo probatório colhido na esfera inquisitorial é suficiente para submeter o ora Paciente a julgamento perante o Tribunal do Júri – **destoa da pacífica orientação desta Corte Superior** sobre a matéria.

Ressalte-se, que, **ao impronunciar o Acusado –** a meu ver acertadamente **–**, o Magistrado singular afirmou que os elementos de autoria se restringem a informações que "***não*** *foram confirmadas, em* ***sede judicial****,* ***tampouco corroboradas por outras provas***" (fl. 38).

Destaque-se, por oportuno, que, consoante afirmado pelo Juízo de primeira instância, diligências teriam concluído que o Paciente teria efetuado os disparos, mas que a vítima não logrou êxito em identificar o autor, e que "*inexistem testemunhas presenciais e havia um grupo de indivíduos no local, logo poderia ter sido qualquer um deles*" (fl. 38).

Nesse contexto – em que os relatos das testemunhas não foram assertivos sobre a suposta prática de tentativa de homicídio pelo Paciente, e a própria vítima, em juízo, limitou-se a informar que, "*segundo o que ficou sabendo, teria sido o acusado o autor dos disparos*" –, está **evidenciado o constrangimento ilegal resultante da decisão de pronúncia baseada em meros elementos de informação, os quais não são suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia**.

A propósito: "*É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia*" (HC 589.270/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021; sem grifos no original).

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados proferidos pelas **Quinta** e

Sexta Turmas desta Corte, **entre outros**:

> "*AGRAVO REGIMENTAL NO* HABEAS CORPUS. *JÚRI.* ***PRONÚNCIA. PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE****. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBIILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.*
>
> *1. '*[...] consoante recente orientação jurisprudencial desta Corte Superior, **é ilegal a sentença de pronúncia baseada, exclusivamente, em informações coletadas na fase extrajudicial***' (AgRg no HC 644.971/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 29/3/2021).*
>
> [...]
>
> *3. Agravo regimental desprovido*." (AgRg no HC 692.308/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022; sem grifos no original.)

> "HABEAS CORPUS. *HOMICÍDIO QUALIFICADO.* ***PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTO INFORMATIVO*** *COLHIDO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL.* ***NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO****.* ***ORDEM CONCEDIDA*** *PARA RESTAURAR A IMPRONÚNCIA DO PACIENTE.*
>
> *1. A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.*
>
> *2. A compreensão de ambas as Turmas criminais do STJ tem se alinhado ao ponto de vista do STF, externado, especialmente, no já citado julgamento do HC n. 180.144/GO, de que a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.*
>
> *3.* ***Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial****.*
>
> *4. Ordem concedida para restaurar a impronúncia do paciente*." (HC 660.666/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021; sem grifos no original.)

> "HABEAS CORPUS. *PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS E EM TESTEMUNHAS DE OUVI DIZER. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL FAVORÁVEL AO PLEITO. ORDEM CONCEDIDA.*
>
> *1. Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via*

estreita do habeas corpus*, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva. Todavia, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que* ***não se admite que a pronúncia esteja lastreada somente em elementos probatórios colhidos na fase investigativa e que não foram ratificados em juízo****.*

2. Na hipótese dos autos - em que os relatos das testemunhas não foram assertivos sobre a autoria do Paciente (ouvi dizer) e o depoimento prestado pela única testemunha, que ***tão somente na fase policial, declarou que o Réu seria o autor do delito*** *-, está evidenciado o constrangimento ilegal resultante da decisão de pronúncia baseada em meros elementos de informação, os quais não são suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia.*

3. Precedentes e parecer do Ministério Público Federal pelo restabelecimento da sentença de impronúncia.

4. Ordem de habeas corpus *concedida*." (HC 696.150/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022; grifos no original.)

Igual conclusão foi declinada na manifestação que o **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL** ofereceu para instruir o presente julgamento, da qual extraio o seguinte excerto (fls. 489-493; grifos diversos do original):

"[...]

Nada obstante, há ilegalidade no acórdão impugnado, conforme será demonstrado na sequência.

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, '[o] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas*'.*

Sobre o tema, a atual jurisprudência da 5.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento firmado pela Suprema Corte quando do julgamento do HC n. 180.144/PI, da relatoria do Min. Celso de Mello (DJe de 22/10/2020), ***passou a entender não ser possível que a pronúncia esteja lastreada tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial****.*

[...]

A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 589.270/GO, da relatoria do Min. Sebastião Reis Filho, realizado em 23/02/2021, passou a adotar o mesmo entendimento. Confira-se:

[...]

No caso, ***o Tribunal de origem proveu o apelo ministerial e pronunciou o acusado com base exclusivamente no depoimento da vítima colhido em sede inquisitorial - não corroborado em juízo -****, conforme se infere do seguinte excerto decisório:*

[...]

> Esse entendimento foi confirmado no julgamento dos aclaratórios, *consignando-se que* 'o acórdão bem esclareceu que do acervo probatório colhido na esfera inquisitorial era suficiente para impor ao embargante o julgamento público perante o Tribunal do Júri, decisão que, em nada revela a infringência ao disposto no art. 155 do CPP, ou a qualquer dispositivo mencionado'.
>
> *Ao assim decidir,* ***a Corte*** **a quo** ***destoou da hodierna orientação jurisprudencial do STJ*** *no sentido de* 'ser **ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito**, como no caso dos autos, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia' *(HC 640.868/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).*
>
> *Diante da manifesta ilegalidade, deve ser cassada a decisão impugnada e despronunciado o paciente.*"

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONCEDO a ordem de *habeas corpus* para restabelecer a sentença de impronúncia do Paciente nos autos da Ação Penal n. 001/2.17.0005236-3 (CNJ:0011758-21.2017.8.21.0001).

Comunique-se, com urgência, ao Juízo de primeira instância e ao Tribunal de origem.

É o voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2021/0241295-9 **HC 683.878 / RS**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 00117582120178210001 00121700052363 00295240320218217000 00934672820208217000 117582120178210001 121700052363 295240320218217000 934672820208217000

EM MESA JULGADO: 17/05/2022

Relatora
Exma. Sra. Ministra **LAURITA VAZ**

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra LAURITA VAZ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ ADONIS CALLOU DE ARAÚJO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE	:	BRUNO CARDOSO OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Sexta Turma, por unanimidade, concedeu o habeas corpus, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região) votaram com a Sra. Ministra Relatora.